

0001786-14.2016.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... um acidente, já foi processado por ameaça e tráfico, mas foi absolvido por falta de provas. Em relação aos fatos, negou a autoria dos delitos. Desconhece qualquer justificativa para o presente processo. Não conhece Jackson, tampouco o menor Félix. Sobre o fato de ter sido delatado por Felix, disse que não sabe responder, tampouco o motivo de tal acusação. No tocante ao reconhecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001786-14.2016.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001786-14.2016.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 357/2016 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 159/2016 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Romário Barbosa Candido e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

ROMÁRIO BARBOSA CANDIDO e JACKSON MARINHO MARQUES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, por cinco vezes, no artigo 157, §2.º, incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material com os crimes de roubo, porque, no dia 16 de janeiro de 2016, por volta das 04 horas, na Rua Doutor Flávio Goulart, n.º 395, Condomínio Portal das Acácias, Gramma, nesta cidade e

Comarca de Caçapava, previamente ajustados e com unidade de desígnios com pelo menos mais três indivíduos não identificados e com o adolescente infrator Félix Tafarel Souza, supostamente, teriam subtraído, para eles, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em uma motocicleta, marca-modelo, Honda/CBX 250 Twister, placas DPY 4272- Caçapava/SP e dois aparelhos celulares, marcas Samsung e Motorola, pertencentes a Sandro Roberto Tomé; um veículo GM/Corsa, preto, placas GZE 7745- Caçapava, ano 2002, um facão, um DVD player, uma aliança de ouro, equipamentos de segurança e um celular, marca Motorola, pertencentes a Eduardo Roosevelt Vargas; um anel de ouro, uma pulseira de prata, uma chave veicular, pertencentes pessoais, um aparelho celular, marca Motorola e a quantia em dinheiro de R\$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes a Emerson Bruno Cabral da Silva; um aparelho celular, marca Motorola, pertencente a Irineu Aparecido Ferreira e dois aparelhos de celular pertencentes a empresa Pirâmide Serviços Gerais Ltda., representada por Irineu Aparecido Ferreira. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, os acusados, supostamente, teriam facilitado a corrupção de Félix Tafarel Souza, adolescente, na época, com 17 anos de idade, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, ROMÁRIO BARBOSA CANDIDO e JACKSON MARINHO MARQUES facilitaram a corrupção de Félix Tafarel Souza, adolescente, na época, com 17 anos de idade, com ele praticando a infração penal acima descrita.

A denúncia foi recebida em 04/12/19 (fls. 227) e ratificado seu recebimento em 23/03/21 (fls. 275/277).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 254 e 268) e apresentaram resposta à acusação a fls. 272/273 e fls. 259/260.

Durante a instrução, realizada virtualmente conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/2022 (art. 1º, §1º e art. 8º), foram ouvidas quatro vítimas, três testemunhas comuns, bem como foram os réus interrogados (fls. 360/361; 470/471; 513/514 e fls. 558/559).

Em memoriais escritos, o parquet pugnou pela condenação dos réus nos estritos termos da denúncia (fls. 582/593), enquanto a defesa requereu sua absolvição (fls. 594/597 e fls. 599/602).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/08, 19/21), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 13/14), Laudo Pericial (fls. 68/138) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal. A autoria desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório judicial, o réu ROMÁRIO BARBOSA CANDIDO declarou que tem 28 anos, é casado, tem dois filhos chamados Kaiale Vitória e Julia Melissa, estudou até o oitavo ano, está acamado e afastado do trabalho devido a um acidente, já foi processado por ameaça e tráfico, mas foi absolvido por falta de provas. Em relação aos fatos, negou a autoria dos delitos. Desconhece qualquer justificativa para o presente processo. Não conhece Jackson, tampouco o menor Félix. Sobre o fato de ter sido delatado por Felix, disse que não sabe responder, tampouco o motivo de tal acusação. No tocante ao reconhecimento da vítima à época dos fatos, respondeu que não tem o que falar e que foi envolvido sem motivo. Tem tatuagem no braço, na barriga e no pescoço. Tem um anjo no pescoço "fechando ele inteiro". Não sabe dizer quem foi o autor do roubo, esclarecendo que "não morava para aqueles lados".

Ao ser interrogado em juízo, o acusado JACKSON MARINHO MARQUES disse que tem 28 anos, é solteiro, tem filhos que se chama Talysson Kaue, estudou até o primeiro colegial, trabalha como auxiliar de limpeza, nunca foi processado, salvo em 2017 por homicídio, mas seu irmão foi condenado. Em relação aos fatos, negou a autoria dos crimes. Desconhece o motivo pelo qual foi acusado de ambos os delitos. Não conhece o réu Romário, tampouco o adolescente Félix. Sobre o fato de ter sido reconhecido à época dos fatos por uma das vítimas, respondeu que não tem nada a dizer. Sobre a delação do adolescente Félix, negou a autoria do crime, preferindo

ficar em silêncio. Tem uma tatuagem no braço de um terço. Não conhece Sabotagem, Psico e Romeu.

Embora os acusados neguem a autoria dos fatos, o conjunto probatório não os favorece, conforme adiante demonstrado.

Com efeito, o ofendido EDUARDO ROOSEVELT VARGAS, ao ser inquirido na fase administrativa, declarou "que no dia 16-01, p.p., por volta das 3h25min, estava em seu local de trabalho, quando de repente foi surpreendido por dois indivíduos armados, sendo que um deles desferiu-lhe uma coronhada na cabeça e ordenou que deitasse, nisso outros indivíduos ingressaram nas dependências do condomínio onde trabalha. Esclarece que os marginais passaram a lhe indagar a respeito da rotina de segurança, ou seja, quantos seguranças estavam no condomínio, se havia armas e se havia cofre. Informou-lhes que havia mais três seguranças, porém, nenhum estava armado, quanto ao cofre informou-lhes que nada sabia a respeito. Mesmo após estas informações aos marginais estes não paravam de agredi-lo com socos e pontapés. Após, mantendo o declarante como refém, renderam os demais colegas de trabalho, sendo que os marginais, subtraíram sua aliança, seu aparelho celular e seu veículo GM/CORSA, cor preta, placas GZE 7745 Caçapava/SP, além dos aparelhos Nextel da firma de segurança GVS. Relata que subtraíram os aparelhos celulares de seus colegas e também a aliança de seu colega BRUNO. Salienta que tanto o declarante quanto seus colegas foram agredidos pelos marginais e amargaram ferimentos. Após, subtraírem os pertences foram todos amarrados, exceto BRUNO para que pudesse tomar conta do portão, sendo que os marginais permaneceram cerca de três horas no interior do condomínio, certamente fazendo uma varredura na área, para praticarem o ato novamente. Ressalta que um dos moradores solicitou a presença da Polícia Militar, sendo elaborado boletim a respeito e posteriormente compareceram nesta Unidade Policial, onde foi registrada a ocorrência e depois foram conduzidos ao Pronto Socorro onde foram medicados e liberados. Acrescenta que naquele mesmo dia no período da tarde seu veículo foi localizado, no Jardim São José II, São José dos Campos. Quer deixar consignado que conseguiu visualizar dois dos marginais, os quais formalizou o reconhecimento fotográfico" (fls. 11/12).

Em regular contraditório, EDUARDO confirmou que, no dia, por volta das 3h40min, estava fazendo ronda no condomínio e, na altura da portaria, dois indivíduos pularam o muro sobre o declarante. O depoente estava com o guarda-chuva aberto, pois estava chovendo e, ao passar pelo muro, durante a ronda, os indivíduos pularam sobre sua pessoa e deram-lhe uma coronhada em sua cabeça; na sequência, jogaram-no no chão e tiraram sua camisa, levando-o à portaria com uma arma na cabeça, onde pegaram Irineu. Ato contínuo, levaram o depoente e Irineu até uma cozinha, onde ficaram amarrados. Eram seis roubadores, todos armados, que exigiram que ficassem quietos com a arma apontadas contra eles. Acredita que os roubadores viram que não iam conseguir roubar as casas, pois estava tudo fechado e lacrado, e resolveram levar seu carro, moto, anéis, aliança, Bíblia, celulares da firma, dinheiro do depoente, de seus colegas e da firma. Os roubadores o intimidaram e perguntaram onde era a portaria e, na portaria, perguntaram quantos guardas tinham e como era a rotina dos seguranças. Depois que roubaram os bens dos guardas, eles pegaram o carro particular do depoente e foram embora. Conseguiu recuperar seu carro e a Bíblia que ficou no veículo no CDB em São José, bem como a moto de Sandro. O depoente foi chamado na delegacia de Caçapava e reconheceu dois ou três roubadores por foto com absoluta certeza. Lembra-se que um deles tinha pele clara e tatuagem no pescoço de nome Junior e tatuagem Jade no braço, talvez em homenagem aos filhos, com cabelo cortado e baixinho; o outro tinha o cabelo cacheado e pele um pouco mais morena e um terceiro que agrediu Irineu tinha piercing na sobrancelha. Acredita que se hoje olhar a fisionomia deles consiga reconhecê-los. Ao todo eram seis roubadores e estavam todos armados, mas não sabe dizer se eram armas de verdade ou não. Além do declarante, Sandro e Irineu apanharam e chegaram a fazer laudo no IML em São José dos Campos. Recuperou seu carro com a chave de ignição quebrada. Na delegacia, passaram um vídeo, espécie de álbum de fotos, com várias fotos de possíveis roubadores e dois ou três deles o depoente reconheceu. Havia provavelmente adolescentes, pois três ou quatro eram pequenos. Visualizou a fisionomia do roubador que lhe deu coronhada quando chegou na portaria, pois

possuía tatuagem de nome Junior e teve contato visual com ele, bem como a do outro roubador, de pele morena, no momento em que pediu um cigarro para fumar. Os roubadores não comentaram que queriam algo de valor de alguma residência, acreditando que eles foram para roubar as armas dos seguranças e depois fazerem alguma coisa lá dentro. Todos os roubadores estavam com cara limpa; era de noite e estava chovendo. Não solicitaram ao depoente na delegacia que descrevesse os roubadores; mostraram-lhe as fotos do álbum apenas. Não se lembra se a foto de Jackson era atual ou antiga. Não reconhece os réus em audiência, não sabendo se foram eles os autores do roubo.

A vítima IRINEU APARECIDO FERREIRA, em juízo, disse que, na data dos fatos, durante a madrugada, estava na portaria do Condomínio enquanto Eduardo fazia ronda. De repente, um indivíduo chega com uma arma na cabeça de Eduardo, dizendo que se o depoente não abrisse a portaria, iria matá-lo. Assim que abriu o portão, o declarante tomou uma coronhada na cabeça, vindo a sofrer uma lesão e um corte na cabeça. Nesse momento, o roubador mandou que o declarante deitasse no chão, não vendo mais nada dali em diante. Além desse indivíduo, havia outro roubador em sua companhia. O declarante viu dois roubadores, mas, após serem levados ao vestiário, onde havia outros três seguranças amarrados no chão, soube da existência de um outro indivíduo armado, que amarrou o declarante junto com os colegas. Soube que eram uns três ou quatro roubadores. Ficou tonto com a coronhada e dificilmente tem condições de reconhecer algum deles. Foram roubadas a moto de Sandro, o carro de Eduardo, o celular do declarante, além de dois monitores, que foram largados na lixeira defronte ao condomínio. Ficaram trancados no vestiário e somente conseguiram sair do local após estourarem o vidro umas três horas depois. Confirma que também foram subtraídos outros bens de seus colegas e da empresa. Não manteve muito contato com Eduardo após ele sair da empresa. Não sabe se Anderson e Emerson reconheceram algum roubador posteriormente; foi Eduardo que reconheceu um dos roubadores. Descreve o indivíduo que lhe deu uma coronhada como moreno de pele, de baixa estatura e com cabelo bem curto. Chegou ao seu conhecimento que um dos roubadores era menor de idade, mas o declarante não tem certeza. Devido ao corte pela coronhada, levou ponto na cabeça e foi levado ao pronto socorro. O declarante não recuperou seus bens, mas o carro e a moto de seus colegas foram recuperados pela polícia na cidade de São José dos Campos, onde “eles moravam”. Enquanto os seguranças permaneceram trancados e amarrados no vestiário, ficaram sob a mira de uma arma. Recorda-se que os indivíduos estavam com armas longa e curta. Foram apresentadas várias fotos ao declarante, mas somente Eduardo foi quem reconheceu um dos roubadores. Toda a ação durou umas três horas e não houve acesso de moradores no período “graças a Deus”. Não se lembra se os roubadores foram na casa de algum morador ou se alguém reclamou de ter sido roubado no dia, salvo os seguranças. O ofendido SANDRO ROBERTO TOMÉ, em juízo, disse que trabalhava no condomínio e que era rondista junto com outros três seguranças, que se revezam na guarita. No dia, por volta das 4h30 da manhã, os roubadores, em torno de cinco e todos armados, entraram no condomínio após pularem o muro. Do declarante levaram uma moto e dois aparelhos de celular. Ele e os demais seguranças foram colocados de cara para o chão e com as pernas e mãos amarradas. Não consegue reconhecer os roubadores hoje em dia. Na época, tinha uma clara lembrança de um “mais baixinho e branquinho” e do outro que “fazia mais pressão e queria agredi-los, que possuía a cor de pele morena”. Não tem mais contato com nenhum dos seguranças. Pelo que se lembra, um dos seguranças, o que estava na portaria, tomou uma coronhada na cabeça e chegou até a tomar pontos na cabeça. Além do declarante, outros seguranças tiveram bens roubados, a exemplo de celular e o carro de um amigo. Os roubadores entraram na portaria, renderam o vigia e entraram somente em uma cozinha que era o refeitório dos funcionários, sem adentrarem em qualquer residência, limitando-se a roubar apenas os bens dos seguranças e da empresa de segurança. Os roubadores não tinham um alvo específico ou uma determinada casa e estavam com a “cara limpa”. Toda a ação durou aproximadamente uma hora.

A vítima EMERSON BRUNO CABRAL DA SILVA, em juízo, disse que, no dia, chegou no trabalho por volta das cinco da manhã e seus colegas já estavam rendidos pelos roubadores. Lembra-se que entrou com o carro normalmente para trabalhar e, na

sequência, os agentes vieram e o renderam. Teve contato com dois roubadores apenas, pois um desceu e o levou até a portaria onde permaneceu na companhia de outro. No entanto, pelo que lhe foi relatado, havia três roubadores. Indagado sobre a presença de armas de fogo, respondeu que viu arma de fogo em poder dos dois sujeitos que o abordaram. Contou que viu a fisionomia de ambos, pois eles não estavam sem máscara, mas, como faz muito tempo, hoje não consegue se lembrar muito dos rostos. Contou que não fez qualquer reconhecimento na delegacia por ocasião dos fatos e que, quando esteve na delegacia, muitos anos depois, não se lembrou de nenhum deles, principalmente porque se maior contato foi com um deles apenas. O declarante teve subtraído seu celular, uma aliança, um pouco de dinheiro que estava em sua carteira e a chave do carro. Pelo que se lembra, os indivíduos roubaram o carro e a moto de seus colegas de trabalho, que foram recuperados no mesmo dia abandonados, além de dinheiro e celular dos seguranças. Não sabe se algum dos seguranças reconheceu dois roubadores na delegacia, pois saiu pouco tempo depois da empresa e não teve mais contato com nenhum deles. Acredita que algum de seus colegas sofreu agressão física pelos roubadores. Não sabe dizer onde o segurança Sandro se encontra, mas possui o facebook de Eduardo. Não tem condições de responder, ao olhar para os acusados na audiência, se foram eles os autores do roubo, pois foi tudo de relance e foi obrigado a olhar para frente a todo momento como se estivesse trabalhando, sendo incapaz de reconhecê-los. A ação criminosa durou provavelmente das 2 horas da madrugada até sua chegada no trabalho pela manhã. A ação criminosa se limitou à portaria do condomínio e, pelo que consta, os agentes não adentraram em nenhuma residência. Não sabe dizer se os roubadores possuíam alguma informação privilegiada acerca de valores em alguma residência, tampouco se procuravam algo específico, mas foi falado superficialmente que "eles falavam o nome de um morador que era professor de luta e tinha uma moto bonita". Lembra-se também que, ao chegar no trabalho, os indivíduos perguntaram se o depoente conhecia o policial que morava no local e se "ele passava e saía por ali". Lembra-se que o rapaz que ficou na guarita em seu poder portava uma arma calibre doze e o outro uma arma pequena, provavelmente um revólver calibre 38. Os pertences roubados não foram recuperados.

Sob o crivo do contraditório, a policial civil ELKE GAZOLA S. VALLE declarou que, ao terem conhecimento do ocorrido, após elaboração do Boletim de Ocorrência pelas vítimas, estas foram entrevistadas, sendo que, após conseguirem fotos de indivíduos no 6º DP de São José, que fica na divisa com Caçapava, um dos ofendidos reconheceu dois indivíduos. Lembra-se que um dos veículos roubado (a motocicleta) foi localizada no Jardim São José 2, em São José, perto do condomínio onde ocorreu o roubo e nas proximidades da residência de um dos roubadores reconhecido pela vítima. Posteriormente, localizaram o outro veículo. As vítimas foram uma empresa de vigilância, além dos seguranças e um policial civil. Pelo que ficou apurado, era uma quadrilha grande que agiu com requintes de crueldade e deu coronhadas nas vítimas. Conforme descrito pela vítima, um dos roubadores tinha uma falha e uma espécie de piercing na sobrancelha e o outro possuía uma tatuagem no braço e se chamava Jackson. Recorda-se que o adolescente compareceu na delegacia e foi fotografado, sendo franqueada sua foto às vítimas. Não se lembra se esse menor confessou a prática do crime. As vítimas, isto é, os seguranças disseram que os roubadores queriam saber do dono de uma moto Harley, que era policial. Os outros indivíduos, apesar da alcunha, não foram identificados, salvo aqueles que foram reconhecidos sem sombra de dúvidas fotograficamente. Um dos indivíduos que foi identificado, salvo engano, estava sendo procurado pela Justiça por dívida alimentar; o outro foi intimado e compareceu ao DP, quando tiraram fotos atualizadas. A foto de Romário já constava do álbum do 6º DP e possivelmente ele teve ter sido objeto de alguma averiguação enquanto menor; talvez por isso sua fotografia era da época de adolescente. Esclarece que hoje em dia possuem bancos de dados atualizados e com informações cruzadas com CNH, RG etc. Acredita que Romário tenha sido apresentado pessoalmente à vítima, pois estava preso, mas a depoente não se lembra direito. A declarante acompanhou a oitiva do adolescente Tafarel feita pelo escrivão de polícia, mas não se recorda qual foi a referência que o menor fez em relação a Romário (alusão ao seu irmão, bairro etc). Parece que Tafarel disse

que Romário era irmão de Rogério. Jackson e Romário eram conhecidos dos meios policiais do 6º DP de São José dos Campos, mas não eram conhecidos da Delegacia de Polícia de Caçapava. Confirma que a foto de Jackson de fls. 18 foi apresentada à vítima. Segundo os ofendidos, foram várias pessoas que praticaram o delito e cada um exerceu sua empreitada delitiva. Romário e Jackson foram reconhecidos por uma das vítimas e os demais foram delatados pelos outros integrantes, mas não sabe dizer se o adolescente Felix foi reconhecido por algum dos ofendidos.

Em juízo, ADRIANO DOS SANTOS COSTA, investigador de polícia, disse que a ocorrência é antiga e possivelmente não se recorde de todos os detalhes. Confirmou que participou em apoio aos trabalhos investigativos, recordando-se que, entre os bens subtraídos na ação, alguns deles, salvo engano a motocicleta, foi localizada na área do 6 DP de São José dos Campos, no Jardim São José, próximo à divisa com Caçapava. Pelo que se recorda, a partir da localização da região onde foi encontrado o veículo de uma das vítimas, estabeleceram contato com a delegacia do 6º DP de São José e lá obtiveram acesso ao acervo de fotos, que foi exibido às vítimas, sendo que uma das vítimas, o ofendido Eduardo, reconheceu dois integrantes da quadrilha sem sombra de dúvidas, a saber, os réus Jackson e Romário. As outras vítimas não conseguiram reconhecer os demais. Não se lembrava se Felix Tafarel era menor à época, mas confirma que o adolescente em depoimento admitiu a prática do roubo em conjunto com cinco indivíduos, dentre os quais Romário e Jackson, além de Sabotagem, Romeu e outros cujo apelido não se recorda, talvez seja Psico. É verdade que o menor Felix confessou a autoria do delito e delatou os demais indivíduos, dentre os quais os acusados. Pelo que se recorda, vários dos agentes estavam armados; o próprio adolescente confirmou o emprego de arma e, dentre as armas, havia inclusive uma de cano longo, salvo engano uma espingarda. As vítimas relataram que foram agredidas e que algumas amargaram lesões. Não se lembra o declarante se estava presente por ocasião do ato de reconhecimento efetuado pela vítima Eduardo, mas esclarece que o procedimento adotado por sua equipe consiste na apresentação de um acervo com muitas fotos até que a vítima aponte eventual pessoa em meio aos álbuns, sem qualquer interferência da equipe policial, mas sempre exigindo total certeza. Não se lembra qual é o autor, mas parece que a vítima reconheceu um dos réus por ele ter um detalhe na sobrancelha ou algum acessório (piercing) aplicado no rosto, porém, não sabe dizer o depoente se esse detalhe estava na foto do álbum de fotografia. O acervo de fotografias que foi mostrado às vítimas é do 6º DP de São José dos Campos e, por isso, o depoente não sabe qual é a rotina de atualização desse álbum, mas é de interesse da própria polícia que os álbuns sempre sejam atualizados. Tampouco sabe dizer se no álbum que foi emprestado pelo 6º DP havia adolescentes ou não. Sequer consegue recordar o declarante em que momento Felix ingressou na investigação ou o grau de atualização da fotografia de Romário. No tocante aos R\$20.000,00 informados pelo adolescente e que seriam de interesse dos roubadores no Condomínio, não sabe dizer se seria em uma residência ou do próprio condomínio, tampouco se alguma casa foi assaltada naquele dia. O declarante não estava presente durante a oitiva do menor Felix, por isso, não sabe informar se o menor deu detalhes a respeito da qualificação de Romário (a exemplo do nome de seu irmão ou endereço).

O policial civil JOSE AMILTON DOS REIS, sob o crivo do contraditório, disse que, devido ao tempo, não consegue detalhar a investigação, razão pela qual ratifica seu relatório. Disse que, à época dos fatos, foram procurados na delegacia com a informação de que seis indivíduos adentraram no Condomínio Portal das Acácias, localizado no Bairro da Grama, onde pegaram a vítima Eduardo, funcionário de uma empresa de segurança, que foi abordado com violência e conduzido até uma guarita onde estava a vítima Irineu, outro segurança, que foi obrigado a abrir a porta e também foi agredido. Posteriormente, chamaram um terceiro segurança, que estava nos fundos que também foi feito de vítima. Pelo que se recorda, Jackson e Romário ficaram na guarita tomando conta das vítimas, enquanto os outros roubadores adentraram no condomínio, mas não foram identificados e qualificados pela Polícia Civil. O depoente não sabe dizer o que estes outros indivíduos fizeram no interior do condomínio, pois a versão que tomaram conhecimento foi a relatada por Eduardo. Ao que consta, os roubadores possuíam a informação de que havia dinheiro, cofres e

armas no condômino ou em alguma residência e indagaram os seguranças a respeito desse fato. Depois, outro segurança, chamado Emerson, foi feito de refém e, ao que consta, foi roubada uma moto e um veículo Corsa. Depois, tomaram conhecimento que a moto e o Corsa foram localizados no Bairro Santa Inês, em São José dos Campos, sendo certo que a moto foi recuperada próximo à casa de Jackson. Lembra-se que a vítima Eduardo reconheceu por foto Eduardo e Jackson e deu os detalhes do piercing de Romário na sobrancelha e da tatuagem que Jackson possuía com a escrita "Jadson". Romário estava procurado pela Justiça à época dos fatos. Foi feito o reconhecimento fotográfico dos réus e depois chamados os outros seguranças, mas não se recorda o depoente se os demais ofendidos reconheceram os réus. Teve a participação de um menor nos fatos, o qual assumiu a autoria e delatou o envolvimento de Jackson e Romário no crime. Não se recorda de ter interrogado ou entrevistado informalmente os réus.

O adolescente FELIX TAFAREL SOUZA, em declarações prestadas no curso do inquérito policial (fls. 24/25), disse que "que no dia 16/01/16 juntamente com ROMÁRIO (Procurado - morador na Rua José Benedito dos Santos - CDD), SABOTAGEM (morador Pararangaba), PSICO (morador no Pararangaba), ROMEU (morador no Eugênio de Melo), JACKSON (morador na Rua Airton Senna, CDD) e foram a pé até a residência localizada na Rua Doutor Flávio Goulart, 395, Condomínio Portal das Acácias - Caçapava e lá praticaram o roubo onde subtraíram vários pertences da vítima. QUE saíram desta cidade por volta das 21h30, chegando no local dos fatos por volta das 03h da manhã; Que tomou conhecimento que na casa da vítima havia cerca de R\$ 20.000,00 em dinheiro e que essa informação foi passada para o declarante pela pessoa conhecida como GILVANINHO (tatuagem flor de lótus antebraço direito, usa bicicleta roxa de aro rosa morador no bairro Galo Branco); Que ROMÁRIO é irmão de ROGÉRIO que foi preso nesta data juntamente com o declarante no crime de Roubo a RESIDÊNCIA na cidade de CAÇAPAVA. Que neste ato se faz acompanhado de sua genitora; Que espontaneamente resolveu confessar o delito na presença de sua genitora após assistir ao vídeo apresentado pelos policiais, não sendo possível negar a autoria. Que com referência aos objetos roubados forma recuperados pela polícia, portanto não teve sucesso na empreitada criminosa; Que as armas utilizadas no crime (calibre 28 e uma réplica - simulacro) eram de propriedade do declarante, a qual foi vendida para "uns muleques" não sabendo precisar maiores detalhes. Que todos acima mencionados fizeram uso das armas durante o roubo em tela, sendo que ocorreu "revezamento" das armas para o roubo. Que ROMÁRIO é irmão de ROGÉRIO que foi preso nesta data com o declarante após o roubo na cidade de CAÇAPAVA; Que neste ato lhe foi apresentado vídeo gravado pelas câmeras de segurança do condomínio onde reconhece A IMAGEM 65059 PSICO E SABOTAGEM, IMAGEM 72456 PSICO, 64253 SABOTAGEM, 83917 SABOTAGEM, 83914 ROMÁRIO, 83828 o declarante, 64755 o declarante, 65204 o declarante, 72456 PSICO, 811107 ROMÁRIO, 74908 PSICO e o declarante, 83024 PSICO, 83110 o declarante, 83133 o declarante; Que assistiu ao vídeo de segurança e procedeu ao reconhecimento da ação de seus comparsas; Que ao compulsar o álbum fotográfico desta unidade reconhece a foto de número 16/10 como sendo ROMÁRIO BARBOSA CANDIDO, RG 52519871-4, e ainda foto 110/12 JACKSON MARINHO MARQUES, RG 45.091.354-5 (morador na Rua Airton Senna, 352 - CDD); Que após o roubo e por não ter encontrado o dinheiro o declarante e seus amigos foram até a residência do informante GILVANINHO e perguntou sobre o dinheiro que ele havia falado e ele se explicou dizendo que o declarante e seus amigos não procuraram direito. Que está arrependido pela prática dos crimes."

Como se vê, restou comprovado que os réus ROMÁRIO e JACKSON, na companhia do adolescente FELIX TAFAREL e de três indivíduos não identificados, dirigiram-se até o local dos fatos e, na sequência, abordaram a vítima EDUARDO e o agrediram com coronhadas na cabeça, exigindo que ficasse deitado. Em seguida, os demais indivíduos e o então adolescente, FÉLIX TAFAREL, entraram no condomínio. Os acusados continuaram a agredir EDUARDO, exigindo que ele passasse informações como a quantidade de seguranças e a rotina dos vigias.

Na sequência, os réus levaram EDUARDO até a sala da portaria do Condomínio onde estava a vítima IRINEU e exigiram que ele abrisse a porta, pois, caso não o fizesse, matariam EDUARDO. Então, subjugado pela presença das armas de fogo e pelo

número de roubadores, IRINEU abriu a porta e foi agredido com uma coronhada na cabeça. Após, as vítimas foram colocadas deitadas no chão e sob a mira de arma de fogo.

Em seguida, os réus e os demais indivíduos, inclusive o adolescente FÉLIX, chamaram a vítima SANDRO, que ocupava a guarita dos fundos do condomínio para comparecer até a portaria principal. SANDRO foi até o local, quando, então, foi abordado, agredido fisicamente e levado até a cozinha na companhia de seus colegas de profissão.

Após a abordagem feita nas vítimas, os réus subtraíram os pertences pessoais dos seguranças e os veículos mencionados na denúncia.

Após a rapina, ainda abordaram a vítima EMERSON BRUNO que chegou no local para assumir o posto de vigia, subtraíram seus pertences e exigiram que ficasse na portaria para não levantar suspeitas. Os demais ofendidos permaneceram amarrados na cozinha. Depois de algumas horas no interior do condomínio, os denunciados fugiram levando os bens das vítimas.

Ao que consta, durante a empreitada criminosa foram subtraídos uma motocicleta, marca-modelo, Honda/CBX 250 Twister, placas DPY 4272- Caçapava/SP e dois aparelhos celulares, marcas Samsung e Motorola, pertencentes a SANDRO ROBERTO TOMÉ; um veículo GM/Corsa, preto, placas GZE 7745-Caçapava, ano 2002, um facão, um DVD player, uma aliança de ouro, equipamentos de segurança e um celular, marca Motorola, pertencentes a EDUARDO ROOSEVELT VARGAS; um anel de ouro, uma pulseira de prata, uma chave veicular, pertences pessoais, um aparelho celular, marca Motorola e a quantia em dinheiro de R\$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes a EMERSON BRUNO CABRAL DA SILVA; um aparelho celular, marca Motorola, pertencente a IRINEU APARECIDO FERREIRA e dois aparelhos de celular pertencentes a empresa PIRÂMIDE SERVIÇOS GERAIS LTDA., representada por Irineu Aparecido Ferreira.

Comprovou-se, outrossim, que o veículo e a motocicleta subtraídos foram apreendidos no bairro Jardim São José II, em São José dos Campos, cidade vizinha de Caçapava, sendo certo que a motocicleta foi recuperada nas proximidades da residência de JACKSON.

Pois bem!

Embora o adolescente FÉLIX TAFAREL não tenha delatado os réus durante sua confissão realizada na oitiva informal e no procedimento da Vara da Infância e Juventude que foi instaurado para apuração dos fatos (fls. 400/510), o que é natural e compreensível, dado o medo de represália a que estão sujeitos os delatores no mundo do crime, é importante ressaltar que, perante a autoridade policial e na presença de sua genitora, FÉLIX TAFAREL admitiu a prática do ato infracional, bem como confirmou a participação dos réus JACKSON e ROMÁRIO no delito (fls. 24/25). Não havia, assim como não há, motivos para que o menor, de forma leviana, na presença de sua genitora, imputasse fato tão grave aos acusados, sem sequer conhecê-los, pois, pelo que consta nos autos, todos moravam no mesmo bairro, em São José dos Campos.

Além disso, a vítima EDUARDO, na fase extrajudicial, após descrever as características físicas de dois indivíduos, por meio de fotografia, reconheceu os réus JAKSON e ROMÁRIO sem sombra de dúvidas (fls. 13/14), o que foi confirmado em juízo pela vítima IRINEU e pelos investigadores de polícia.

Aliás, não somente a vítima IRINEU, mas também os policiais civis confirmaram sob o crivo do contraditório que EDUARDO reconheceu os roubadores em solo policial.

O próprio ofendido EDUARDO, apesar de não ter reconhecido os réus na fase judicial, algo compreensível em razão do decurso de mais de seis anos da data do ocorrido e da própria e natural mudança de fisionomia dos agentes em razão do tempo, confirmou que não teve dúvidas em reconhecer os roubadores, à época dos fatos, por intermédio de um álbum de fotografias na delegacia de polícia de Caçapava.

É de extrema importância o reconhecimento extrajudicial efetuado pela vítima EDUARDO, que evidentemente não tinha, assim como tem, qualquer interesse em mentir para prejudicar leviana e gratuitamente os acusados, cabendo ressaltar que, caso o fizesse, poderia incidir no crime de denúncia caluniosa.

Não se olvide que, “no geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM. – Ap. n. 1.047.937/5 – São Paulo – 15ª Câmara – rel. Juiz Carlos Biasotti – j. em 03/04/97 – v.u),

consistindo a “pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir – como regra – para a realização do justo concreto” (RT 739/627).

A propósito, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico dos réus JAKSON e ROMÁRIO efetivado em sede policial por EDUARDO, pois é de sabença geral que são prescindíveis à validade do ato as formalidades preconizadas no artigo 226 do Código de Processo Penal, já que se trata de modalidade de prova inominada e que deve se submeter ao regramento atinente às provas em geral, o que foi respeitado no caso em tela.

Além disso, vigora em nosso sistema processual penal o princípio do livre convencimento motivado. Ou seja, não só o reconhecimento, mas também os demais elementos dos autos devem embasar a sentença condenatória.

Registre-se, ainda, que nos distritos policiais e nos fóruns há uma grande demanda de ocorrências e audiências, não sendo sempre possível efetuar o reconhecimento pessoal de todos os acusados na forma recomendada pela lei. Daí, em geral, outras formas de reconhecimento são plenamente válidas, a exemplo do fotográfico.

De todo modo, apesar do reconhecimento extrajudicial dos réus não ter sido ratificado em juízo por EDUARDO, conforme acima explanado, é importante reafirmar que tal meio de prova não consistiu isolado à formação da responsabilidade criminal dos acusados.

A par da delação dos réus JACKSON e ROMÁRIO efetuada pelo adolescente FELIX TAFFAREL, não se evidenciou nenhum motivo concreto apto a levantar a suspeição dos policiais civis JOSE AMILTON DOS REIS, ADRIANO DOS SANTOS COSTA e ELKE GAZOLA S. VALLE, responsáveis pela investigação do caso.

Tampouco existem indícios de que os agentes da lei estejam mentindo com o propósito de imputar injustamente um crime aos acusados.

Ora, os réus eram pessoas conhecidas e investigadas por supostos delitos em São José dos Campos pelo 6º Distrito Policial daquela cidade, repartição policial sem qualquer vinculação e/ou subordinação com a Delegacia de Polícia de Caçapava onde tramitou o presente inquérito policial.

Ademais, os agentes policiais inquiridos como testemunhas e que cuidaram da presente investigação foram bem francos em dizer que não conheciam os acusados anteriormente.

Nesse contexto, não há como desqualificar as palavras dos investigadores de polícia de Caçapava e dar crédito às declarações vagas e imprecisas dos acusados, desprovidas de qualquer meio de prova, indiciário que seja.

Frise-se que para se afastar a presumida idoneidade dos agentes estatais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, o que não se verifica no caso em questão.

Segundo a jurisprudência, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Nesse sentido: “Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (TJSP – Apelação Criminal nº 174.720-3 – Piracicaba – 4ª Câmara Criminal – Relator: Sinésio de Souza – 07.08.95 – V.U.).

Portanto, apesar do reconhecimento extrajudicial positivo dos réus efetuado pelo ofendido EDUARDO não ter se repetido em juízo, não se cuida de prova isolada nos

autos, já que produzidos outros elementos em desfavor dos acusados, conforme enaltecido pelos policiais civis em juízo e ora destacado: a) o veículo e a motocicleta dos ofendidos foram apreendidos nas proximidades da casa dos acusados em São José dos Campos; b) o adolescente FÉLIX admitiu na delegacia, perante sua genitora, a prática do crime e delatou a autoria de JACSON e ROMÁRIO; c) a exemplo dos policiais civis, a vítima IRINEU confirmou em audiência de instrução que EDUARDO reconheceu os réus com absoluta certeza, por meio de álbum de fotografias, na delegacia de polícia; d) o ofendido EDUARDO, de seu turno, confirmou sob o crivo do contraditório que não teve dúvidas em apontar e reconhecer dois ou três roubadores através de um álbum com várias fotos de pessoas suspeitas.

Bem por isso, é incabível dizer que a fixação da responsabilidade criminal dos acusados em relação aos fatos que lhe foram imputados se baseia em elementos informativos colhidos apenas na investigação policial, mormente no reconhecimento fotográfico realizado por EDUARDO, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, já que este foi devidamente corroborado por outros meios de prova, sob o crivo do contraditório.

E, apenas a título de argumentação, eventual ausência de repetição em juízo do reconhecimento não retira sua credibilidade, em especial no caso em análise por meio do qual a lisura do expediente foi ratificada em audiência pelos policiais civis, bem como pela assinatura do auto de reconhecimento não só pelo ofendido, mas também pelo delegado de polícia e pelo escrivão responsável, os quais sabidamente gozam de fé pública.

Bem a propósito, aliás, a manifestação do Ministério Público em memoriais, verbis: "Observo que os veículos subtraídos nos autos foram encontrados nos bairros Santa Inês e Jardim São José II, conhecidos por CDD, na área do 6º DP na cidade de São José dos Campos, local em que residem os denunciados. Não podemos nos olvidar que o bairro CDD faz divisa com a cidade de Caçapava e com o Condomínio das Acácias, onde ocorreu o roubo investigado nos autos, não sendo mera coincidência que a motocicleta subtraída, foi encontrada na rua em que mora o denunciado JACKSON. Vale lembrar que o adolescente Félix Taffarel Souza (fls. 24/25) confessou participação no roubo e delatou seus comparsas ROMÁRIO e JACKSON na empreitada criminosa, não havendo motivos para que o menor, levianamente, fizesse uma afirmação tão grave contra os denunciados, sem sequer conhecê-los, pois pelo que consta nos autos, eles moram no mesmo bairro, conhecido como CDD em São José dos Campos e na mesma rua, inclusive - Airton Sena da Silva, Jardim São José II - o que contraria a versão apresentada pelos denunciados".

As causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo restaram devidamente comprovadas pelo firme e seguro depoimento dos ofendidos IRINEU, EMERSON, EDUARDO e do adolescente infrator FELIX TAFFAREL.

Na lição de Tourinho Filho, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça (Processo Penal, 3º volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259)".

No sentido de que a palavra da vítima merece suficiente credibilidade para comprovar todas as particularidades do delito de roubo, especialmente o emprego de arma de fogo, tendo havido ou não a apreensão do artefato bélico, confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. ACOLHIMENTO. No crime de roubo, o seguro depoimento de testemunha possui grande relevância para embasar decreto condenatório, inclusive no tocante ao reconhecimento das qualificadoras, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Dispensável a apreensão e/ou perícia da arma para a caracterização da causa especial de aumento, quando provado, por outros meios, o seu emprego na prática do crime. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a qualificadora do emprego de arma, bem como para aumentar a pena". (TJ/SP, Apelação n.º 0003918-75.2014.8.26.0566. Rel. Des. LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA. D. J. 10.11.2016).

Quanto ao crime de corrupção de menores, em que pese o esforço dos cultos defensores, é certa e inquestionável a responsabilidade criminal dos acusados.

Conforme entendimento jurisprudencial recente, cuida-se de delito formal, bastando à consumação que o menor participe da empreitada criminosa, já que o fim precípua da norma penal é impedir que os delitos em geral sejam cometidos na companhia de menor de idade, independentemente de se tratar de adolescente já corrompido ou não. Assim, pouco importa à consumação do delito que o então adolescente FÉLIX TAFAREL SOUZA tenha sido anteriormente corrompido, sendo suficiente sua participação na empreitada criminosa, como comprovado nos autos.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in AgRg no AREsp 308224 / DF, Rel. Min. Regina Helena Costa (Quinta Turma, DJe 26/09/2013): “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e hoje inscrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente - basta existirem evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia do agente imputável, sendo irrelevante o fato do adolescente já ter praticado outras infrações penais, dada a natureza formal do crime”.

Bem a propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500, grafada nos seguintes termos: “A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” (Terceira Seção, em 23.10.2013).

Desse modo, comprovadas a materialidade delitiva e a autoria de ROMÁRIO BARBOSA CANDIDO e JACKSON MARINHO MARQUES é de rigor sua condenação como incursos, por cinco vezes, no artigo 157, §2.º, incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material com os crimes de roubo.

Passo a fixar as reprimendas.

Na primeira etapa, verifico que os réus são primários e não ostentam antecedentes criminais (vide certidões a fls. 323/330), bem como que as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base dos crimes de roubo e corrupção respectivamente no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes em relação a ambos os delitos.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição de pena para ambos os delitos e de aumento de pena para o crime de corrupção de menores. Presente especificamente em relação aos crimes de roubos as causas de aumento previstas no §2º, incisos I e II do artigo 157 do Código Penal, em sua redação original.

Consigno que deve ser aplicada a redação original do dispositivo legal em comento no que toca ao emprego de arma de fogo em função da ultraatividade da lei penal mais benéfica, já que a nova redação do artigo 157, §2º-A do Diploma Penal, estabelecida pela Lei n.º 13.654/2018, preconiza o aumento de 2/3 da pena tão-só para o caso de a violência ou grave ameaça ser exercida com emprego de arma de fogo.

Assim, à vista da redação legal revogada mais benéfica e porque presentes duas causas de aumento consistentes no emprego de arma e concurso de agentes, o que denota elevada reprovabilidade na conduta e maior exposição dos ofendidos ao perigo, majoro as penas dos crimes patrimoniais em 1/2 (metade), resultando no total provisório de 06 (seis) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa para cada um dos crimes de roubo.

Ainda, em razão do concurso formal (CP, art. 70) e do número de infrações (cinco), procedo quanto aos roubos ao aumento de 1/3 (um terço), o que perfaz o total definitivo de 08 anos de reclusão, além de 20 dias-multa.

É assente na jurisprudência que a fração de aumento no concurso formal deve ser determinada pela quantidade de crimes cometidos: “Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão do reconhecimento do concurso formal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2” (STJ, HC nº 430716/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 19/06/2018, V.U.).

Assim, pela regra aritmética, conclui-se que para 02 crimes, deve ser imposta a

fração de 1/6; para 03 crimes, 1/5; para 04 crimes, 1/4; para 05 crimes, 1/3; e para 06 crimes ou mais, 1/2.

Mercê do concurso material de crimes, procedo à somatória das penas acima, resultando no total de 09 anos de reclusão, além de 20 dias-multa, nos termos do artigo 69 do Diploma Penal.

Inexistente nos autos elementos no que tange à situação econômica dos acusados, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

Em virtude do quantum de pena aplicado, o regime inicial de cumprimento da pena corporal será fechado (artigo 33, §2º, "a", do Código Penal). Ademais, o crime praticado é grave e coloca em risco a sociedade, sendo necessária uma resposta estatal mais severa para assegurar a ordem pública.

Considerando-se o montante da pena aplicada aos acusados, bem como que um dos delitos foi praticado com violência física e grave ameaça à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do disposto no artigo 44 do Código Penal.

Porque, também, não preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, em especial aquele previsto no caput do referido artigo, inviável a suspensão condicional da pena.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e, em consequência, CONDENO os réus ROMÁRIO BARBOSA CANDIDO e JACKSON MARINHO MARQUES, qualificados nos autos, como incurso, por cinco vezes, no artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material com os crimes de roubo, às penas de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, arbitrados no menor valor unitário.

Pelas razões sobejamente explicitadas, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

Faculto aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Os réus deverão arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual n.º

11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) expeça(m)-se certidão de honorários aos advogados nomeados nos autos, observados os termos do convênio firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública; (v) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (vi) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal, independente de nova intimação.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA